MODELO DE ACUERDO FEDERAL

Acuerdo federal para la aplicación coordinada de la ley de apuestas en línea y la atención de la ludopatía

Acuerdo entre la Nación y las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que licencian el juego para aplicar en forma coordinada el piso común de la ley de apuestas en línea: un solo registro de autoexclusión interconectado, intercambio de información y pedidos de bloqueo de operadores no autorizados, fiscalización y sanciones coordinadas, reglas comunes de publicidad y atención de la ludopatía en la red de salud mental.

Propuesta 81: Salud mental y adicciones: tratar, no perseguir
Cuándo: Fase I (año 1), después de la sanción de la ley («Ley de apuestas online y prevención de la ludopatía», art. 21)
Trámite: Acuerdo entre la autoridad nacional de aplicación y las jurisdicciones. No compromete recursos ni coparticipación; se ratifica por ley nacional y por cada legislatura solo si así se decide o lo exige el derecho local (ver notas).

CONSIDERANDO:

Que en el presente Acuerdo intervienen el ESTADO NACIONAL, representado por el titular de la autoridad de aplicación de la Ley N° [●] de apuestas en línea, y las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que lo suscriben, representadas por sus Gobernadores o Jefe de Gobierno, o por los titulares de sus organismos de juego con facultades suficientes, en adelante 'las partes'.

Que la Ley N° [●] estableció un piso común nacional para el juego en línea: verificación de identidad, registro nacional de autoexclusión, límites de depósito, reglas de publicidad interjurisdiccional y bloqueo de operadores no autorizados y de sus medios de pago.

Que la misma ley reconoce a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la potestad de autorizar, licenciar y fiscalizar el juego en sus territorios y de fijar exigencias mayores, y prevé en su artículo 21 un acuerdo para su aplicación coordinada.

Que la oferta y la publicidad en línea no reconocen límites entre jurisdicciones, por lo que la protección de quienes juegan requiere información compartida y respuestas comunes.

Que la ludopatía es un problema de salud mental que debe atenderse conforme la Ley N° 26.657, con prevención en las escuelas y atención cerca de cada persona.

Por ello, LAS PARTES ACUERDAN:

ARTÍCULO 1°.- Cláusula primera – Objeto. Las partes acuerdan aplicar en forma coordinada la Ley N° [●] de apuestas en línea en sus respectivos territorios, con respeto de las competencias de cada jurisdicción para autorizar, licenciar y fiscalizar el juego.

ARTÍCULO 2°.- Cláusula segunda – Piso común y exigencias mayores. Las jurisdicciones incorporan el piso común de la ley a las condiciones de las licencias que otorgan y adecuan las licencias vigentes dentro del plazo de adecuación previsto en la ley. Cada jurisdicción comunica a las demás las exigencias mayores que establezca.

ARTÍCULO 3°.- Cláusula tercera – Registro único de autoexclusión. Las jurisdicciones que tienen registros de autoexclusión los interconectan con el Registro Nacional de Autoexclusión, de modo que la inscripción en cualquiera de ellos alcance a todos los operadores autorizados del país. Las que no los tienen utilizan el Registro Nacional. La autoridad nacional de aplicación provee la conexión y los estándares técnicos sin costo para las jurisdicciones.

ARTÍCULO 4°.- Cláusula cuarta – Nómina de operadores autorizados. Cada jurisdicción comunica a la autoridad nacional de aplicación, y mantiene actualizada, la nómina de los operadores que licencia, con sus sitios y aplicaciones. La autoridad nacional de aplicación publica la nómina consolidada.

ARTÍCULO 5°.- Cláusula quinta – Operadores no autorizados. Las partes intercambian en forma permanente la información sobre operadores no autorizados que detecten. Cualquier jurisdicción puede requerir el bloqueo de sitios y aplicaciones y la inclusión en la nómina que la autoridad nacional comunica al Banco Central de la República Argentina, conforme la ley.

ARTÍCULO 6°.- Cláusula sexta – Fiscalización conjunta. Las partes pueden realizar acciones de fiscalización conjunta y se prestan asistencia técnica, en particular en la verificación de identidad, el control de los límites de depósito y la auditoría de las plataformas.

ARTÍCULO 7°.- Cláusula séptima – Sanciones coordinadas. Cuando la autoridad nacional de aplicación inicie un sumario contra un operador autorizado, lo notifica a la jurisdicción licenciante, que puede intervenir. La jurisdicción licenciante informa a las demás partes las suspensiones y revocaciones de licencias que disponga.

ARTÍCULO 8°.- Cláusula octava – Publicidad. Las partes aplican criterios comunes para la publicidad interjurisdiccional, sobre la base de los que apruebe la autoridad nacional de aplicación, e intercambian la información sobre piezas publicitarias prohibidas para su retiro.

ARTÍCULO 9°.- Cláusula novena – Prevención y atención de la ludopatía. Las partes desarrollan campañas de prevención de la ludopatía en las escuelas y aseguran la atención de las personas con problemas de juego en sus servicios de salud mental, conforme la Ley N° 26.657, con atención comunitaria y en hospitales generales. Las jurisdicciones informan a la autoridad nacional de aplicación los servicios de atención disponibles en su territorio, para la derivación desde la línea nacional de ayuda.

ARTÍCULO 10°.- Cláusula décima – Información estadística. Las partes publican cada año, en forma agregada y sin datos personales, la cantidad de inscripciones de autoexclusión, de sitios bloqueados, de sumarios y sanciones y de consultas y tratamientos por ludopatía.

ARTÍCULO 11°.- Cláusula undécima – Comité Federal. Créase un Comité Federal de Juego en Línea, presidido por la autoridad nacional de aplicación e integrado por un representante de cada jurisdicción firmante, que se reúne al menos dos veces por año, coordina la ejecución del presente Acuerdo, propone estándares comunes y publica un informe anual.

ARTÍCULO 12°.- Cláusula duodécima – Financiamiento. Cada parte atiende las obligaciones que asume con los créditos de su propio presupuesto. El presente Acuerdo no genera transferencias de fondos entre las partes.

ARTÍCULO 13°.- Cláusula decimotercera – Vigencia, adhesión y ratificación. El presente Acuerdo rige desde su firma para cada parte y por tiempo indeterminado. Cualquier parte puede denunciarlo con una anticipación no menor de ciento ochenta (180) días. Las jurisdicciones que no lo suscriban en su oportunidad pueden adherir en cualquier momento. La Nación lo publica en el Boletín Oficial y cada jurisdicción lo somete a la ratificación de su legislatura cuando su derecho lo exija.

ARTÍCULO 14°.- Cláusula decimocuarta – Controversias. Las partes resuelven de común acuerdo, en el Comité Federal, las controversias sobre la interpretación o la ejecución de este Acuerdo y, en su defecto, quedan sometidas a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
